EU-RÄTTENS GENOMSLAG I NATIONELL RÄTT

Rättsfall

Henrik Ljungman

Översikten sammanfattar rättsfallen från föreläsningen – läs domarna själva (på svenska på curia.europa.eu och i EUR-Lex). * = begäran om förhandsavgörande från en svensk domstol.

Nr	Rättsfall	Ämne	Kärnpunkt
1.	NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mot Nederlandse Administratie der Belastingen, mål 26/62 (1963)	Direkt effekt	Gemenskapen utgör en ny rättsordning i folkrätten, vars rättssubjekt är både medlemsstaterna och deras medborgare. Art. 12 EEG (förbud mot nya tullar) är klar och ovillkorlig och kräver inga genomförandeåtgärder. Den har därför direkt effekt och ger enskilda rättigheter som nationella domstolar ska skydda.
2.	Flaminio Costa mot E.N.E.L., mål 6/64 (1964)	Företräde	EEG-fördraget har skapat en egen rättsordning som har blivit en integrerad del av medlemsstaternas rättssystem och som deras domstolar är skyldiga att tillämpa. Gemenskapsrätten kan inte åsidosättas av nationella bestämmelser, hur de än är utformade – inte heller av en senare lag. Annars skulle den inte gälla lika i alla medlemsstater.
3.	Internationale Handelsgesellschaft mbH mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, mål 11/70 (1970)	Företräde och grundläggande rättigheter	En gemenskapsrättsakts giltighet kan inte prövas mot en medlemsstats grundlag, inte ens mot de grundläggande rättigheter som grundlagen skyddar. Rättigheterna skyddas i stället som allmänna rättsprinciper i gemenskapsrätten, med utgångspunkt i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.
4.	Amministrazione delle Finanze dello Stato mot Simmenthal SpA, mål 106/77 (1978)	Företräde – de nationella domstolarnas skyldighet	Den nationella domstolen ska på eget initiativ underlåta att tillämpa varje nationell bestämmelse som strider mot gemenskapsrätten, även om den har antagits senare. Domstolen behöver inte begära eller invänta att bestämmelsen först upphävs av lagstiftaren eller i ett konstitutionellt förfarande.
5.	Gabrielle Defrenne mot Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, mål 43/75 (1976)	Direkt effekt mellan enskilda	Principen om lika lön för kvinnor och män (art. 119 EEG, nu art. 157 FEUF) har direkt effekt och kan åberopas även mot en privat arbetsgivare. Av rättssäkerhetsskäl begränsades domens verkan i tiden: den gäller inte lönekrav för tiden före domen, utom för den som redan hade väckt talan.
6.	M. H. Marshall mot Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, mål 152/84 (1986)	Direktiv – vertikal direkt effekt	Ett direktiv är bindande bara för den medlemsstat det riktar sig till och kan därför inte i sig medföra skyldigheter för en enskild. Det kan däremot åberopas mot staten, även när staten är arbetsgivare. Att avskeda kvinnor vid en lägre ålder än män stred mot likabehandlingsdirektivet.

Nr	Rättsfall	Ämne	Kärnpunkt
7.	Paola Faccini Dori mot Recreb Srl, mål C-91/92 (1994)	Direktiv – ingen horisontell direkt effekt	Ett direktiv som inte har genomförts kan inte åberopas i en tvist mellan enskilda (här ångerrätten i hemförsäljningsdirektivet). Den nationella domstolen ska i stället tolka nationell rätt så långt som möjligt i ljuset av direktivet. I sista hand: statens skadeståndsansvar.
8.	Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, mål 14/83 (1984)	Direktiv-konform tolkning	Skyldigheten att uppnå det resultat som ett direktiv föreskriver gäller alla myndigheter i medlemsstaten, även domstolarna. Nationell rätt ska tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. En ersättning som bara täcker sökandenas resekostnader är ingen tillräckligt avskräckande sanktion vid könsdiskriminering.
9.	Marleasing SA mot La Comercial Internacional de Alimentación SA, mål C-106/89 (1990)	Direktiv-konform tolkning	Kravet på direktivkonform tolkning gäller all nationell rätt, oavsett om den har antagits före eller efter direktivet. Ett aktiebolag kunde därför inte ogiltigförklaras på andra grunder än dem som räknas upp i det första bolagsdirektivet.
10.	Andrea Francovich m.fl. mot Republiken Italien, förenade målen C-6/90 och C-9/90 (1991)	Statens skadestånds-ansvar	Staten ska ersätta enskilda för skada som uppstått när ett direktiv inte har genomförts i tid (här skyddet för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens). Villkor: direktivet ska ge enskilda rättigheter, rättigheternas innehåll ska framgå av direktivet och det ska finnas ett orsakssamband mellan statens underlåtenhet och skadan.
11.	Brasserie du Pêcheur SA mot Förbundsrepubliken Tyskland och Factortame Ltd m.fl. (”Factortame III”), förenade målen C-46/93 och C-48/93 (1996)	Skadestånds-ansvar – villkoren	Staten kan bli skadeståndsskyldig för varje överträdelse, oavsett vilket statligt organ som har orsakat den – även lagstiftaren. Regeln ska ge enskilda rättigheter, överträdelsen ska vara tillräckligt klar och det ska finnas ett direkt orsakssamband. Avgörande är om staten uppenbart och allvarligt har överskridit gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning.
12.	Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della Sanità, mål 283/81 (1982)	Förhands-avgörande – skyldighet att begära	En domstol i sista instans måste begära förhands-avgörande, utom när frågan saknar betydelse för målet, när domstolen redan har tolkat bestämmelsen (acte éclairé) eller när tolkningen är så uppenbar att det inte finns utrymme för rimligt tvivel (acte clair). Det ska vara lika uppenbart för domstolarna i övriga medlemsstater.
13.	Foto-Frost mot Hauptzollamt Lübeck-Ost, mål 314/85 (1987)	Förhands-avgörande – giltighet	Nationella domstolar får pröva om en gemenskapsrättsakt är giltig och komma fram till att den är det, men de får inte själva förklara den ogiltig. Den behörigheten har bara EU-domstolen; annars skulle gemenskapsrättens enhetlighet och rättssäkerheten äventyras.

Nr	Rättsfall	Ämne	Kärnpunkt
14.	Unibet (London) Ltd och Unibet (International) Ltd mot Justitiekanslern, mål C-432/05 (2007)*	Effektivt domstolsskydd	Gemenskapsrätten kräver ingen fristående talan om en lags förenlighet med gemenskapsrätten, om frågan kan prövas på annat sätt, t.ex. inom ramen för en skadeståndstalan. Det måste dock vara möjligt att få interimistiska åtgärder. Målet gällde lotterilagens förbud mot att främja utländska spel.
15.	Åklagaren mot Hans Åkerberg Fransson, mål C-617/10 (2013)*	Rättighets-stadgan – art. 51 och art. 50 (ne bis in idem)	Stadgan gäller när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten, även för skattetillägg och skattebrott som avser mervärdesskatt. Art. 50 hindrar inte att både skattetillägg och straff påförs, om skatte-tillägget inte är straffrättsligt – det prövar den nationella domstolen. Kravet på ”klart stöd” för att åsidosätta svensk lag underkändes.
16.	NJA 2013 s. 502 (Högsta domstolen i plenum)	Ne bis in idem i svensk rätt	Efter Åkerberg Fransson: den som genom ett slutligt beslut har påförts skattetillägg kan inte åtalas för skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. Systemet med dubbla förfaranden stred mot art. 50 i stadgan och art. 4 i sjunde tilläggs-protokollet till EKMR. Jfr HFD 2013 ref. 71.
17.	Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnads-arbetareförbundet m.fl., mål C-341/05 (2007)*	Fri rörlighet för tjänster – stridsåtgärder	Byggnads blockad av ett lettiskt företags skolbygge i Vaxholm, för att tvinga fram ett svenskt kollektiv-avtal, var en otillåten inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster. Stridsåtgärder är en grund-läggande rättighet men ska utövas förenligt med gemenskapsrätten.
18.	Åklagaren mot Percy Mickelsson och Joakim Roos, mål C-142/05 (2009)*	Fri rörlighet för varor – användnings-begränsningar	Regler som i praktiken förbjöd vattenskotrar utanför allmänna farleder begränsade användningen av varan och var därför åtgärder med motsvarande verkan. De kan motiveras av miljöskydd, om myndigheterna inom rimlig tid pekar ut de vatten där vattenskotrar får köras och reglerna är proportionerliga.
19.	Klas Rosengren m.fl. mot Riksåklagaren, mål C-170/04 (2007)*	Fri rörlighet för varor – alkohol-import	Förbudet för privatpersoner att själva importera alkoholdrycker (här spanskt vin beställt per post) var en kvantitativ importrestriktion. Det kunde inte motiveras av skyddet för folkhälsan, eftersom det inte var proportionerligt. Jfr Franzén (C-189/95), där Systembolagets detaljhandels-monopol godtogs.
20.	Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen och Secretary of State for the Home Department mot Tom Watson m.fl., förenade målen C-203/15 och C-698/15 (2016)*	Rättighets-stadgan – data-lagring	Unionsrätten hindrar nationell lagstiftning om allmän och odifferentierad lagring av samtliga abonnenters trafik- och lokaliseringsuppgifter. Riktad lagring för att bekämpa grov brottslighet kan godtas, men myndigheternas åtkomst kräver strikta villkor och i regel förhandsprövning av domstol eller ett oberoende organ.

RÄTTSFALL I SAMMANDRAG

Bakgrund, frågan, domstolens svar och betydelse – läs domarna i sin helhet.

1. Van Gend en Loos, mål 26/62 – dom den 5 februari 1963

Bakgrund. Transportföretaget Van Gend en Loos importerade ureaformaldehyd från Västtyskland till Nederländerna. Efter en omklassificering i tulltaxan höjdes tullen från 3 till 8 procent. Företaget menade att höjningen stred mot art. 12 EEG, enligt vilken medlemsstaterna inte fick införa nya tullar eller höja befintliga sinsemellan. Tariefcommissie, en nederländsk förvaltningsdomstol, begärde förhandsavgörande.

Frågan. Kan en enskild åberopa art. 12 inför en nationell domstol?

Domstolen. Ja. Fördraget är mer än ett avtal som bara skapar ömsesidiga förpliktelser mellan staterna. Gemenskapen utgör en ny rättsordning i folkrätten, till förmån för vilken staterna har begränsat sina suveräna rättigheter, om än på begränsade områden. Rättsordningen ger enskilda både skyldigheter och rättigheter, även där fördraget inte uttryckligen säger det. Art. 12 innehåller ett klart och ovillkorligt förbud som inte kräver några ytterligare åtgärder av staterna och har därför direkt effekt.

Betydelse. Grunden för läran om direkt effekt. Domstolen avvisade också invändningen att en överträdelse bara kunde angripas genom en fördragsbrottstalan: enskildas vaksamhet när de tillvaratar sina rättigheter ger en effektiv kontroll utöver kommissionens och medlemsstaternas.

2. Costa mot ENEL, mål 6/64 – dom den 15 juli 1964

Bakgrund. Italien förstatligade elproduktionen och eldistributionen 1962 och bildade ENEL. Advokaten Flaminio Costa, som var aktieägare i ett av de förstatligade bolagen, vägrade betala en elräkning på 1 925 lire. Inför Giudice conciliatore i Milano hävdade han att förstatligandelagen stred mot bl.a. fördragets regler om statliga handelsmonopol och om etableringsrätt. Den italienska författningsdomstolen hade kort dessförinnan slagit fast att en senare lag går före fördraget.

Domstolen. Till skillnad från vanliga internationella fördrag har EEG-fördraget skapat en egen rättsordning, som vid ikraftträdandet blev en integrerad del av medlemsstaternas rättssystem och som deras domstolar är skyldiga att tillämpa. Genom att överföra befogenheter till gemenskapen har staterna, om än på begränsade områden, begränsat sina suveräna rättigheter. Om gemenskapsrätten kunde sättas åt sidan av senare nationella lagar skulle den variera från stat till stat och fördragets mål äventyras.

Betydelse. Principen om gemenskapsrättens – i dag unionsrättens – företräde. Den står inte i fördragen men bekräftas i förklaring nr 17 om företräde, fogad till Lissabonfördraget.

3. CILFIT, mål 283/81 – dom den 6 oktober 1982

Bakgrund. Italienska textilföretag, bl.a. CILFIT, bestred en avgift för hälsokontroll av ull som importerats från länder utanför gemenskapen; de menade att ull inte var en animalisk produkt enligt förordningen. Hälsoministeriet ansåg svaret så uppenbart att Corte suprema di cassazione inte behövde begära förhandsavgörande. Kassationsdomstolen frågade hur långt skyldigheten för en domstol i sista instans sträcker sig.

Domstolen. En domstol vars avgöranden inte kan överklagas är skyldig att begära förhandsavgörande när en fråga om gemenskapsrätt uppkommer, utom när frågan saknar betydelse för utgången i målet, när domstolen redan har tolkat bestämmelsen eller när den rätta tolkningen är så uppenbar att det inte finns utrymme för rimligt tvivel. Den nationella domstolen ska då vara övertygad om att saken är lika uppenbar för domstolarna i de andra medlemsstaterna och för EU-domstolen. Den ska beakta gemenskapsrättens särdrag: texterna är avfattade på flera språk som är lika giltiga, begreppen har en egen innebörd och varje bestämmelse ska läsas i sitt sammanhang.

Betydelse. Kriterierna brukar kallas acte clair och acte éclairé. En svensk domstol i sista instans som inte begär förhandsavgörande trots att en part har yrkat det ska ange skälen för det, se lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EU-domstolen.

4. Åkerberg Fransson, mål C-617/10 – dom den 26 februari 2013

Bakgrund. Hans Åkerberg Fransson var egenföretagare och fiskade och sålde sin fångst i Sverige och Finland. Skatteverket påförde honom skattetillägg för beskattningsåren 2004 och 2005, eftersom han hade lämnat oriktiga uppgifter om bl.a. mervärdesskatt. Senare åtalades han för grova skattebrott avseende samma uppgifter. Haparanda tingsrätt frågade om åtalet stred mot förbudet mot dubbelbestraffning i art. 50 i stadgan, och om en svensk domstol kunde underlåta att tillämpa svensk lag utan ”klart stöd” i Europakonventionen eller i praxis.

Domstolen. Stadgan ska iakttas i alla situationer som regleras av unionsrätten. Sanktioner för oriktiga uppgifter om mervärdesskatt syftar till att genomföra mervärdesskattedirektivet och art. 325 FEUF och omfattas därför. Art. 50 hindrar inte att skattetillägg och straffrättsliga påföljder kombineras för samma gärning, så länge skattetillägget inte är av straffrättslig karaktär. Det ska den nationella domstolen avgöra med ledning av EU-domstolens kriterier. En nationell praxis som kräver ”klart stöd” för att åsidosätta en bestämmelse som strider mot stadgan är oförenlig med unionsrätten.

Betydelse. HD (NJA 2013 s. 502) och HFD (HFD 2013 ref. 71) underkände därefter det svenska systemet med dubbla förfaranden. Sedan den 1 januari 2016 finns en spärregel: har Skatteverket beslutat om skattetillägg får åtal för skattebrott inte väckas för samma gärning, och tvärtom.

5. Laval un Partneri, mål C-341/05 – dom den 18 december 2007

Bakgrund. Det lettiska byggföretaget Laval utstationerade arbetstagare från Lettland för att bygga en skola i Vaxholm. Byggnads krävde att Laval skulle teckna det svenska byggavtalet och förhandla om lönen. När Laval vägrade inleddes en blockad av bygget i november 2004, och Elektrikerförbundet vidtog sympatiåtgärder. Arbetet avbröts och Lavals svenska dotterbolag gick senare i konkurs. Laval väckte talan mot förbunden i Arbetsdomstolen, som begärde förhandsavgörande.

Domstolen. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet som ingår i gemenskapsrättens allmänna principer, men den måste utövas förenligt med gemenskapsrätten. Blockaden gjorde det mindre attraktivt för utländska företag att tillhandahålla tjänster i Sverige och var en inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster (art. 49 EG, nu art. 56 FEUF). Skyddet för arbetstagare kan i princip motivera en sådan inskränkning, men inte när lönen ska förhandlas fram från fall till fall utan tydliga och tillgängliga regler. Lex Britannia i MBL var dessutom diskriminerande, eftersom den inte tog hänsyn till kollektivavtal som företaget redan var bundet av i hemlandet.

Betydelse. I AD 2009 nr 89 dömdes förbunden att betala skadestånd till Laval. Riksdagen ändrade utstationeringslagen och MBL (”lex Laval”, i kraft den 15 april 2010).

Till seminariet

1. Varför kan ett direktiv inte åberopas mot en enskild – och hur har domstolen ändå gett direktiv verkan i tvister mellan enskilda?
2. Hur förhåller sig företrädesprincipen till 10 kap. 6 § regeringsformen och till grundlagens skydd för fri- och rättigheter?
3. Vilka krav ställer CILFIT på Högsta domstolen när en part vill att domstolen ska begära förhandsavgörande?
4. Jämför Laval och Viking Line (C-438/05): vilken roll spelar proportionalitetsprincipen?
5. Kan en svensk myndighet – och inte bara en domstol – underlåta att tillämpa en svensk lag som strider mot unionsrätten?
6. Varför ansåg domstolen i Åkerberg Fransson att stadgan var tillämplig på svenska skattetillägg?

Läs: Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder – avsnitten om direkt effekt, företräde, förhandsavgöranden och statens skadeståndsansvar.